



P U T U S A N

Nomor 2071 K/Pid.Sus-LH/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YULIUS BUGAH alias BUGAH anak dari KANCIL (almarhum);**

Tempat Lahir : Penemur;

Umur/Tanggal Lahir : 64 tahun/28 Februari 1961;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Penemur, RT 001 RW 001, Desa Teluk Geruguk, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Putussibau karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu tanggal 21 Oktober 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS BUGAH alias BUGAH anak dari KANCIL (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIUS BUGAH alias BUGAH anak dari KANCIL (almarhum) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat tambang berupa mesin D-22 dengan merek Mitsubishi Fuso;
 - 1 (satu) set mesin kopol/katrol merek Tianli;
 - 3 (tiga) buah kain karpet/keset;
 - 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru yang sudah dibelah;
 - 1 (satu) unit lanting jek;
 - 1 (satu) buah dulang;Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dalam berkas perkara Stephanus Aldi alias Aldi anak dari Florensus Heri (almarhum), oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus-LH/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat pertambangan yang telah dirakit berada di atas lanting atau tempat yang terapung terdiri dari 1 (satu) unit mesin mobil merek Mitsubishi Hyundai D-16;
- 1 (satu) buah pompa (*pump*) terbuat dari besi padat;
- 1 (satu) batang selang spiral warna biru;
- 1 (satu) batang paralon warna putih terbuat dari plastik;
- 1 (satu) unit mesin starter warna hitam;
- 1 (satu) buah drum plastik warna biru dalam kondisi telah dibelah;
- 2 (dua) buah aki merek GS;
- 1 (satu) lembar kain karpet/keset kaki;
- 1 (satu) buah alat pendulang;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dalam berkas perkara Evendi alias Gentong anak dari Tamen oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya;

- 1 (satu) set alat tambang berupa mesin PS 120 Mitsubishi;
- 1 (satu) set mesin kopol/katrol merek Sumo;
- 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru yang sudah dibelah;
- 1 (satu) unit lanting jek;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dalam berkas perkara Martinus Yones alias Yones anak dari Florensus Jelono oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya;

- 1 (satu) set alat tambang berupa mesin dengan merek Mitsubishi Fuso;
- 1 (satu) set mesin kopol/katrol merek Tianli;
- 2 (dua) buah karpet;
- 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru yang telah dibelah;
- 1 (satu) unit lanting jek;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus-LH/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dulang;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dalam berkas perkara Kamelius Bogong alias Bogong anak dari Amat, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Pts tanggal 3 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS BUGAH alias BUGAH anak dari KANCIL (almarhum) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat tambang berupa mesin D-22 dengan merek Mitsubishi Fuso;
 - 1 (satu) set alat tambang berupa mesin merek Mitsubishi Hyundai D-16;
 - 1 (satu) set alat tambang berupa mesin merek Mitsubishi PS 120;
 - 2 (dua) set mesin kopol/katrol merek Tianli;
 - 1 (satu) set mesin kopol/katrol merek Sumo;
 - 1 (satu) buah pompa terbuat dari besi padat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus-LH/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang selang spiral warna biru;
- 1 (satu) unit mesin starter warna hitam;
- 2 (dua) buah aki merek GS;
- 6 (enam) buah kain karpet/keset;
- 4 (empat) buah drum plastik berwarna biru yang telah dibelah;
- 4 (empat) unit lanting jek; dan
- 3 (tiga) buah dulang;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 693/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 8 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Pts Tanggal 3 November 2025, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta Pid/2025/PN Pts *juncto* Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Pts *juncto* Nomor 693/PID.SUS/2025/PT PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Putussibau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu sebagai Pemohon Kasasi, yang

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus-LH/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 17 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu pada tanggal 9 Desember 2025 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 17 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;
- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus-LH/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan, maka digunakan atau diberlakukan ketentuan undang-undang yang baru, kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa ancaman pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang semula berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menjadi pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif-alternatif, dengan pidana denda yang lebih ringan;
- Bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diubah menjadi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur ketentuan yang sama, terkait dengan penyertaan;
- Bahwa karena ancaman pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka berdasarkan asas *lex favor reo* atau *lex mitior*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perkara *a quo* akan diputus dengan mengacu pada dakwaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus-LH/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, terkait dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Terdakwa mengetahui diperiksa atas peristiwa penambangan emas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira pukul 14.30 WIB di Dusun Penemur, Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. Bahwa benar Saksi Martinus Yones, Saksi Kamelius Bogong dan Saksi Yohanis Sarri yang diamankan oleh pihak kepolisian merupakan pekerja Terdakwa yang melakukan penambangan emas pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun Penemur, Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus-LH/2026



- c. Bahwa benar para pekerja diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) set alat tambang berupa mesin D-22 dengan merek Mitsubishi Fuso, 1 (satu) set alat tambang berupa mesin merek Mitsubishi Hyunday D-16, 1 (satu) set alat tambang berupa mesin merek Mitsubishi PS 120, 2 (dua) set mesin kopol/katrol merek Tianli, 1 (satu) set mesin kopol/katrol merek Sumo, 1 (satu) buah pom terbuat dari besi padat, 1 (satu) batang selang spiral warna biru, 1 (satu) unit mesin starter warna hitam, 2 (dua) buah aki merek GS, 6 (enam) buah kain karpet/keset, 4 (empat) buah drum plastik berwarna biru yang telah dibelah, 4 (empat) unit lanting jek dan 3 (tiga) buah dulang;
- d. Bahwa benar peralatan yang dipergunakan oleh Saksi Martinus Yones merupakan milik Saksi Martinus Yones sendiri akan tetapi Terdakwa yang memberikan modal, mesin yang dipergunakan oleh Saksi Kamelius Bogong merupakan milik Terdakwa dan mesin yang digunakan Saksi Yohanis Sarri juga merupakan milik Terdakwa;
- e. Bahwa benar dari hasil penambangan emas tersebut selama 1 (satu) bulan kurang lebih sejumlah 33 (tiga puluh tiga) gram atau setara 11 (sebelas) riyal dari Saksi Kamelius Bogong, 9 (sembilan) gram atau setara 3 (tiga) riyal dari Saksi Martinus Yones dan 24 (dua puluh empat) gram atau setara 8 (delapan) riyal dari Saksi Yohanis Sarri;
- f. Bahwa benar adapun cara melakukan kegiatan tambang emas tanpa izin tersebut adalah pertama-tama mesin dihidupkan untuk menyedot air. Setelah mesin dalam keadaan hidup, kemudian stik kayu yang gunanya untuk mengarahkan selang spiral diarahkan ke pasir dan batu yang diduga mengandung emas. Setelah itu stik kayu tersebut dinaik turunkan dengan menggunakan kopol. Kegiatan tersebut berlangsung hingga durasi kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga pasir dan batu yang bercampur emas tersebut dirasa sudah cukup mengalir ke penyaring pasir dan batu yang memiliki kandungan emas berupa kain korea. Setelah 30 (tiga puluh) menit berlalu, mesin yang digunakan untuk menyedot air dan pasir serta batu yang diduga memiliki kandungan emas dimatikan. Setelah beristirahat, kegiatan menyedot pasir dan batu yang mengandung emas pun dimulai



kembali hingga malam hari. Kegiatan tersebut berlangsung secara berulang selama 1 (satu) minggu. Setelah 1 (satu) minggu berlalu, kemudian kain korea yang digunakan untuk menyaring emas pasir dan batu yang memiliki kandungan emas dicuci pada drum plastik berwarna biru yang telah dibelah. Setelah kain korea tersebut dicuci bersih pada drum plastik berwarna biru yang telah dibelah, kemudian pasir dan batu yang bercampur air hasil cucian kain korea tersebut didulang dengan alat pendulang yang dipinjam dari penambang emas yang lain. Setelah pasiran emas terpisah dari pasir biasa dan batu, kemudian pasiran emas tersebut dimasukkan di dalam plastik kecil;

- g. Bahwa benar pasir emas yang diperoleh dari kegiatan pertambangan tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa. Setelah diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa jual kepada orang yang biasanya membeli pasir emas tersebut. Setelah mendapatkan uang hasil penjualan pasir emas, kemudian dilakukan perhitungan jumlah uang yang akan dibagikan untuk pekerja tersebut;
- h. Bahwa benar Terdakwa memiliki izin akan tetapi telah kedaluwarsa dan dalam tahap proses perpanjangan;
- i. Bahwa benar izin WPR sudah ada kemudian diajukan kembali untuk izin Pertambangan Wilayah Rakyat pada tahun 2023;
- j. Bahwa benar Izin Usaha Penambangan Emas (IUPE) Nomor Seri: 540/254 atas nama Y. Bugah, yang menerangkan memberikan Izin Usaha Pertambangan Emas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dikeluarkan di Putussibau pada tanggal 2 Juni 2011 oleh An. Bupati Kapuas Hulu Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kapuas Hulu Drs. H. Mukhlis, M.Si.;
- k. Bahwa benar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120010241366 atas nama IPR TELUK GERUGUK YULIUS BUGAH, kode KBLI: 0731n nama KBLI: PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK, yang diterbitkan tanggal 16 Desember 2019 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- l. Bahwa benar Surat Nomor: 200.1/ /Pemdes-TG/ pem, perihal: Usulan Penerbitan SK Temenggung Suku Dayak Kantuk wilayah Batang

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus-LH/2026



Bunut Kecamatan Boyan Tanjung masa bakti 2006 sampai saat ini atas nama Yulius Bugah, pada 8 September 2025 dikeluarkan di Teluk Geruguk oleh Kepala Desa Teluk Geruguk Bombon;

- m. Bahwa benar Surat Dukungan Adat Nomor 07/89/KADAT DESA PENEMUR/2025 atas nama YULIUS BUGAH, SILPISTER DONATUS, MARKUS HERY, yang menerangkan permohonan yang pada pokoknya memohon YULIUS BUGAH, SILPISTER DONATUS, MARKUS HERY tidak ditahan dan mohon putusan yang sering-ringannya, masyarakat merasa miris dan sedih terhadap pemangku adat yang biasanya memutuskan persoalan-persoalan hukum adat di wilayah ketemanggungan Batang Bunut harus berhadapan dengan persoalan hukum PETI di mana masyarakat telah bergantung pada pekerjaan pertambangan selama turun-temurun dan masyarakat menyampaikan bahwa di wilayah Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung sudah memiliki Izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Dikeluarkan di Penemur pada tanggal 8 September 2025 oleh Kepala Adat Julius Deraman dan diketahui oleh Kepala Desa Teluk Geruguk Bombon;
- n. Bahwa benar Surat Dukungan Adat Nomor 53/KADAT DESA LANDAU MENTAIL/2025 atas nama YULIUS BUGAH, SILPISTER DONATUS, MARKUS HERY, yang menerangkan permohonan yang pada pokoknya memohon YULIUS BUGAH, SILPISTER DONATUS, MARKUS HERY tidak ditahan dan mohon putusan yang sering-ringannya, masyarakat merasa miris dan sedih terhadap pemangku adat yang biasanya memutuskan persoalan-persoalan hukum adat di wilayah ketemanggungan Batang Bunut harus berhadapan dengan persoalan hukum PETI di mana masyarakat telah bergantung pada pekerjaan pertambangan selama turun-temurun. Yang dikeluarkan di Landau Mentail pada 8 September 2025 oleh Ketua Adat Desa Landau Mentail Ensali dan diketahui oleh Kepala Desa Landau Mentail Tumas;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta Terdakwa telah melakukan penambangan emas melalui pekerjaanya pada saat izin yang dimiliki telah

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus-LH/2026



kedaluwarsa, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang saat ini telah diubah menjadi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti* yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, namun apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus-LH/2026



SEMA Nomor 7 Tahun 2012, *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;

- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait dengan penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini telah sesuai dengan:
 - a. Derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan Terdakwa;
 - b. Dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa terhadap lingkungan hidup;
 - c. Aspek keadilan, aspek kemanfaatan;
 - d. Penghindaran disparitas pidana dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
 - e. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat khususnya menyangkut Surat Dukungan Adat yang menerangkan ketergantungan ekonomi masyarakat atas pertambangan emas tersebut;
- Bahwa namun demikian, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta Pasal 345 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa perlu diperbaiki selengkapannya sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus-LH/2026



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 693/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 8 Desember 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Pts tanggal 3 November 2025 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS HULU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 693/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 8 Desember 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Pts tanggal 3 November 2025 tersebut mengenai redaksional pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan denda tersebut

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus di bayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, yang dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan. Apabila Terdakwa tidak membayar denda dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut, maka harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk melunasi pembayaran denda tersebut. Dalam hal penyitaan dan pelelangan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **24 Februari 2026** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d/

Sutarjo, S.H., M.H.

t.t.d/

Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus-LH/2026